

1500602-43.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... no sutiã, tendo ela confessado que era fruto do roubo/sequestro.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Jaqueline de Oliveira Ramalho, também policial militar e presente na diligência. Relatou que no dia dos fatos foi irradiado via COPOM a ocorrência de roubo de veículo com retenção de vítima. Como a equipe estava próxima ao local, logo se depararam com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1500602-43.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500602-43.2022.8.26.0228 - 2022/000041

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO SENA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

CRISTIANO SENA SILVA, THAIS ALVES DE PAULO, DÉBORA CRISTINA CONCEIÇÃO SILVA e JUCILENE SANTOS CAJAIBA foram denunciados como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal e artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal; todos c/c artigo 61, inciso II, alínea 'j', em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal porque em data incerta, porém até o dia 05 de janeiro de 2022, em local incerto mas nesta cidade e comarca, os réus, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), associaram-se entre si com o fim específico de cometer crimes patrimoniais, utilizando-se de arma de fogo.

Consta também no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 13h30min, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), na Rua Doutor Silvio Dante Bertatcchi 187, nesta cidade e comarca, os acusados previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram, pra proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, o veículo de placas Honda City de placas GAS 8C53, o aparelho celular e um cartão de crédito, pertencentes à vítima Adriana de Oliveira Lima.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, os réus agindo em concurso e com unidade de desígnios, constrangeram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima Adriana de Oliveira Lima, a fornecer a senha de sua conta bancária e realizar transferências no total de R\$12.000,00, bem como a senha do cartão de crédito.

A denúncia foi recebida aos 20 de janeiro de 2022 (fls. 287/288). Os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação (fls. 385/386 e fls. 415).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Ao final os réus foram interrogados.

Conforme decisão de fls. 183/186, houve a conversão da prisão em flagrante dos acusados em preventiva, decisão esta que foi ratificada por aquela proferida às fls. 287/288.

Às fls. 496/497 foi prestada informações ao Habeas Corpus nº 725953/SP (2022/0054099-0), salientando que em consulta ao site do C. STJ, até esta data, não verifiquei decisão final do referido HC conforme documento em anexo (consulta processual - STJ).

Às fls.717/722 foi indeferida a liminar pelo E.TJSP, em sede de Habeas Corpus, com a determinação que fosse elaborado estudo social sobre a atual situação do filho da acusada Débora.

Neste sentido foram expedidos ofícios ao Conselho Tutelar/Penha para cumprimento da ordem emanada pela Segunda Instância (fls.723, 729/730); cobrança da resposta (fls.732, 737), nova reiteração da ordem (fls.782/783), sem que até o momento houvesse resposta (fls.785/787).

Em debates, a acusação requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

As defesas dos réus pleitearam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena do roubo; o reconhecimento de crime único em atenção ao princípio da consunção, a fixação na pena no patamar mínimo, com a imposição de regime menos severo para início do cumprimento da pena, com o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência nº AA7865-1/2022 (fls. 120/126), auto de reconhecimento de fls. 21, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 22/23 bem como pela prova oral colacionada aos autos.

A autoria dos acusados também é certa, contudo, somente com relação ao delitos de roubo e extorsão.

Narra a denúncia que no dia 05 de janeiro de 2022 os réus, todos embarcados no veículo Chevrolet/Onix, de placas GJD6164, conduzido pela acusada JUCILENE, com DÉBORA no banco do passageiro e CRISTIANO e THAÍS no banco traseiro, dirigiram-se até a via pública localizada no local dos fatos acima descritos e, então, abordaram a vítima, que havia acabado de parar seu veículo no local. Os réus THAÍS e CRISTIANO (este último munido de uma arma de fogo), desceram do veículo Chevrolet/Onix e surpreenderam a vítima, ordenando-a que passasse ao banco do passageiro de seu veículo Honda City de placas GAS 8C53, então subtraído. O réu CRISTIANO então assumiu a direção do carro da vítima e repassou a arma de fogo à THAÍS, que sentou no banco traseiro. Em seguida, seguiram com o veículo sentido cemitério do Morumbi. Visando dar cobertura, DÉBORA e JUCILENE, no Chevrolet/Onix, acompanharam o veículo da vítima, logo atrás. Durante todo o trajeto, THAÍS manteve a arma de fogo apontada para vítima e, em certo momento, a vítima foi colocada no interior do veículo Chevrolet/Onix, já com os olhos vendados. Após cerca de 40 minutos, chegaram ao destino, uma habitação, para onde conduziram a ofendida com os olhos vendados. No local, os réus obrigaram a vítima a realizar transferências via PIX, no valor de R\$2.000,00, para Leticia Vilar Pereira dos Santos (CPF 481.782.498-04), Banco Nubank; cerca de vinte minutos depois, obrigaram a vítima a realizar uma transferência bancária de, no valor de R\$10.000, para a conta 0034305-6, agência 7135, Banco Itaú, em nome de Thais Dutra da Silva. Nesse momento, a vítima recebeu ligação da gerente de seu banco, mas foi obrigada pelos criminosos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a confirmar a transação bancária. Ainda, os denunciados subtraíram o aparelho celular da vítima e um cartão de crédito, e exigiram a respectiva senha. Logo após, os denunciados embarcaram a vítima no carro, transitaram com ela por cerca de 01:00 hora e a fizeram-na desembarcar na cidade de Embu das Artes, de onde se evadiram. Apurou-se que, durante a tarde, os réus efetuaram diversas compras com o cartão de crédito roubado: R\$ 135,62, às 13h50min; R\$ 1.307,52, às 15h58min; R\$ 702,65, às 16h01min; e R\$ 768,89, às 16h07min. Ainda, tentaram realizar outras compras, mas a vítima já havia solicitado o bloqueio. Posteriormente, por volta das 20h00min, na avenida Aricanduva, agentes policiais em patrulhamento depararam-se com o Chevrolet/Onix, utilizado na empreitada criminosa, com os quatro acusados ocupantes, e procederam a abordagem. Em princípio, nada de ilícito foi encontrado. Mas no porta-malas do veículo havia uma compra de supermercado Lisboa, situado na Rua Mario Quintana, 260, Jardim Recanto das Rosas, Osasco. Em contato com o Copom e com o marido da vítima, e por meio de vídeos das câmeras instaladas no citado supermercado e no local onde a vítima foi surpreendida, os réus foram identificados. Indagados, confessaram a prática criminosa informalmente aos policiais militares, sendo todos conduzidos então, ao Distrito Policial.

Em solo policial os réu Cristiano Sena Silva, Thais Alves de Paulo, Débora Cristina Conceição Silva e Jucilene Santos Cajaiba, permaneceram em silêncio (fls. 08/15).

Em Juízo, o Acusado Cristiano Sena Silva, declarou ter abordado a vítima quando ela estava chegando com seu carro em uma loja. Assim, enquanto abriu a porta do motorista, anunciando assalto, Thais entrou pela porta traseira. Em seguida, exigiu que a vítima fosse para o banco de trás, ficando em poder de Thais. Mais a frente, a vítima, juntamente com a Thais, foi transferida para o veículo Onix, em que as acusadas Debora e Jucilene estavam. A partir de então não tem conhecimento do que foi feito, sendo que depois de “rodar” um pouco com o veículo, veio abandoná-lo no Posto 22, pois a intenção era apenas subtrair os bens pessoais da vítima. Nega o uso de arma de fogo ou simulacro. Não tem conhecimento se as acusadas possuíam arma de fogo. Apenas deu voz de assalto, pedindo que a vítima ficasse quieta e fizesse tudo que fosse ordenado. Somente foi encontrar com as acusadas depois de duas horas e pouco, sendo que elas já haviam realizado a compra. Quando estavam indo deixar Thais e Débora em suas residências, foram abordados pela polícia. Disse que o celular da vítima ficou dentro do veículo Onix. Não sabe informar quem pediu a senha do celular da vítima para que fossem realizadas as transferências bancárias. Declarou que havia combinado com as rés de praticar um roubo, sendo que no dia dos

fatos, se encontraram na zona Sul, região em que mora, quando se depararam com a vítima e resolveram abordá-la. Estava em livramento condicional. Nega que tenha participado do crime de extorsão e, nem sabia da intenção das réas em praticá-lo, sendo que só soube dos fatos depois do ocorrido.

A Ré Thais Alves de Paulo, disse ter, juntamente com o acusado Cristiano, abordado a vítima, sendo que depois ela foi transferida para o outro carro, onde foi realizada a transferência de R\$ 12.000,00 por meio do celular, ocasião em que foi exigida a senha da vítima. Passadas umas três horas, se encontraram com o Cristiano em um bar e, quando estavam indo embora, foram abordado pelos policiais na Avenida Aricanduva. Esclarece que depois de exigir que a vítima realizasse a transferência por meio do PIX, ela foi liberada e depois, com o uso do cartão de crédito da vítima e respectiva senha fornecida, se dirigiram para o supermercado, onde realizaram compras. Disse que ter pegado a vítima em torno das 14hs e a liberado em torno das 16hs. Declara que foi utilizada uma arma de brinquedo no momento da abordagem, mas nega que tenha apontado a mesma na direção da vítima, pois tinha receio que ela descobrisse que era de plástico. Afirmar ter ficado em poder da vítima no banco traseiro do veículo, até ser transferida para o Ônix. Em momento algum chegou ameaçá-la, pelo contrário, a tranquilizava a todo tempo. Afirmar que tudo foi planejado com os demais réus no mesmo dia, quando então resolveram praticar o crime. O combinado seria abordar alguém para realizar uma transferência bancária por meio do celular, fato este que era de conhecimento de todos, incluindo o réu Cristiano. Declara que na época dos fatos morava com sua mãe e seus cinco filhos (3, 8, 10, 13 e 17 anos). Atualmente sua mãe é a responsável pela guarda de seus filhos. Esclarece que primeiro Cristiano abordou a vítima com a arma de brinquedo, vindo depois a lhe entregar a arma quando estava no interior do veículo junto com a vítima. Acredita que Cristiano tenha abandonado o veículo no meio do matagal. Não chegaram a realizar a divisão do dinheiro, pois acabaram sendo abordado pelos policiais. Inicialmente o dinheiro foi transferido para uma mulher, conhecida das demais réas. Disse que somente cobriram o rosto da vítima, muito tempo depois dela ter entrado no Ônix, sendo que a todo tempo ela olhava para trás.

A Ré Débora Cristina Conceição Silva nega a participação nos crimes e afirmou que sequer teve contato com a vítima. Disse que no dia do ocorrido, estava trabalhando com a venda de Código de Defesa do Consumidor, quando recebeu uma ligação da Amanda e Thais, pedindo que as acompanhasse no supermercado, mas não sabia que o cartão era roubado. Disse que já havia visto umas duas vezes a ré Jucilene e o réu Cristiano. A compra era para um churrasco, embora não soubesse declinar o local. Não chegou a ver o valor da compra, mas sabe que era alto. Não soube informar quem realizou o pagamento, pois neste momento estava comprando a carne. Disse que foram passadas diversas vezes o cartão. Declarou que Thais mora perto de sua casa, em Arthur Alvim, sendo que ela também vende livros, e que ganham R\$ 10,00 por unidade. Não achou estranho ela fazer uma compra no valor tão elevado. Em seguida foram beber em um bar e depois foram enquadrados pelos policiais. Afirmar que apenas estava na posse de R\$ 180,00 e não sabe informar o motivo pelo qual a policial informou que estava na posse de valor elevado. Não conhecia a policial responsável pela revista pessoal. Tem um filho tem 6 anos que se encontra sob os cuidados do pai.

Já a ré Jucilene Santos Cajaiba, declarou que sua participação no crime se limitou a conduzir o veículo. Em momento algum usou arma de fogo, mas apenas uma réplica que estava em posse de Cristiano. Não participou da abordagem, sendo que a vítima entrou depois no veículo Ônix, onde estava a Debora e Thais. O Cristiano ficou com o veículo da vítima. O plano era subtrair espécie da vítima, em momento algum iam machucá-la. No próprio veículo foi realizada a transferência bancária. A Thais usou da réplica para ameaçar a vítima, e por conta disso a vítima forneceu a senha do celular e da conta bancária. Primeiro foi feita uma transferência de R\$ 2.000,00 e depois R\$ 10.000,00, valores estes que foram depositados em contas em nome de

outras moças, que não conhece. Elas eram conhecidas da ré Débora. Não sabe informar seus nomes, talvez seja Amanda. Depois a vítima foi liberada. Tudo isso durou aproximadamente duas horas e meia, pois a vítima foi abordada em torno de 13h30 e liberada lá pelas 16hs. No início a vítima não estava de olho coberto, somente depois quando entrou no carro que foi vendada com uma blusa. Não ficaram com o veículo e celular da vítima. Cristiano abandonou o veículo da vítima. Parou no mercado junto com a Debora e Thais, tendo ficado dentro do carro. Entrou apenas para comprar um produto e saiu. Quem ficou com o cartão da vítima foi a Debora e Thais. As titulares das contas que realizaram o saque do dinheiro transferido. O pagamento no supermercado foi feito com cartão de crédito da vítima, não se recordando o valor ao certo, pois foram realizados alguns pagamentos. Depois se dirigiram para a zona norte para deixar as compras, passando antes em um bar, onde se encontraram com as moças que iam repassar o dinheiro transferido da vítima, o qual não foi repartido entre todos, pois acabaram sendo abordado pelos policiais. O valor a ser repartido era de R\$ 5.000,00. Este dinheiro ficou em poder da ré Debora. Logo que saíram do bar foram abordados na Avenida Aricanduva, próximo ao shopping. Na época dos fatos estava em livramento condicional, sendo que estava em liberdade há seis meses. O Cristiano as encontrou no bar. A vítima foi deixada na zona Sul, próximo a um cemitério. Inicialmente levaram a vítima até uma casa abandonada, onde pretendiam realizar as transferências, mas como não havia sinal de celular, realizaram a operação no veículo em que estavam. Este lugar foi escolhido de forma aleatória. Não havia ninguém esperando no local.

A vítima Adriana de Oliveira Lima reconheceu os acusados em juízo e declarou que estava de carro chegando em sua clínica na Vila Sônia e, quando estacionou o veículo, Cristiano abriu a porta com uma arma de fogo em punho e mandou que passasse para o banco do passageiro. No banco de trás do veículo entrou a Thaís. Saíram com o carro, tendo Cristiano passado a arma para Thaís que ficou em sua companhia no banco traseiro. Ficaram rodando por cerca de 30 minutos proferindo ameaças. Durante o trajeto, outro carro, em que estavam a Jucilene e a Débora, pareceu com seu carro, momento em que ficaram discutindo quem iria seguir quem. Perto do Rodoanel, entraram em uma rua, ocasião em que a colocaram em outro veículo, tendo Thaís a acompanhado, exigindo que ficasse abaixada. Ameaçavam dizendo que não podia olhar, vindo a colocar uma venda em sua cabeça, tendo ficado deitada no banco de trás com a acusada que estava com a arma. Até que pararam em uma casa, quando então começaram a começar a fazer transações bancárias. O sinal do celular estava ruim, mas conseguiram fazer um Pix de R\$ 2.000,00, que era o limite que tinha. As três mulheres falaram que era preciso arranjar mais dinheiro e voltaram a rodar com o carro. Fez então uma transferência, sendo que o banco ligou para confirmar e elas a obrigaram a confirmar a transação. Continuaram rodando, e, após mais ou menos uma hora, a deixaram em um lugar e falaram para não olhar, caso contrário iria matá-la. Era um lugar deserto, um matagal. Ficou cerca de três horas com os assaltantes e, no local em que a deixaram, cerca de 5 ou 10 minutos até conseguir ajuda. Passou um senhor de bicicleta e pediu ajuda e ele indicou um lugar onde ela conseguiu falar com um segurança e ligar para o marido ir buscá-la. Foi feito um Pix de R\$ 2.000,00 e uma transferência de R\$ 10.000,00. Subtraíram, ainda, o cartão de crédito, tendo sido exigido a senha, com o qual fizeram diversas compras. Também levaram o carro, que foi abandonado posteriormente, bem como o aparelho celular. No início da abordagem pode ver a fisionomia de todos os envolvidos. Não foi agredida. Os réus foram detidos no mesmo dia cerca de três horas depois. Reconheceu os quatro réus sem sombra de dúvidas. Depois do episódio, no primeiro mês, não dormia direito, e até os dias atuais raramente sai sozinha. Passou a fazer psicoterapia. Para fazer o Pix, o blusão foi tirado de sua cabeça, mas estava virada para uma parede e eles diziam para não olhar para os lados. No dia dos fatos, foi a delegacia fazer o boletim de ocorrência momento em que passou algumas características dos roubadores, informando os bens que haviam sido subtraídos. Olhando a arma e pelo o que os roubadores falavam entre eles, pedindo para tomar com cuidado, pensou que fosse verdadeira. Durante o tempo em que ficou em seu carro, ainda não estava vendada e pode ver todos os roubadores. Foi vendada

após ser passada para o outro veículo.

Cabe ressaltar que a palavra da vítima é preciosa para identificar os autores do roubo. Isso porque, como geralmente acontecem, os delitos contra o patrimônio são cometidos na clandestinidade e somente a pessoa que sofreu a ação delituosa é quem pode esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele participou.

Sobre a preponderância da palavra da vítima:

"Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios." (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Os dizeres da vítima, ademais, foram corroborados pelos demais depoimentos prestados.

A testemunha Rafael de Melo Faiolo Da Silva, policial militar e presente na diligência, declarou que a ocorrência foi irradiada via COPOM como sequestro em um veículo Ônix. Visualizou o veículo e realizou a abordagem, no qual estavam 4 pessoas, sendo 3 mulheres e 1 homem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na revista veicular, foi encontrada uma compra grande de supermercado no porta-malas do veículo. Indagados, não souberam informar a procedência da compra. Entrou em contato com o Copom para contatar a vítima do sequestro, tendo sido lhe mandado um vídeo com os 4 roubadores que batiam com as características dos indivíduos abordados, inclusive as vestes. Indagados novamente, todos confessaram a prática do sequestro e subtração do veículo. Não conhecia os réus anteriormente. Não foi encontrada arma ou simulacro com eles. A Débora permitiu que fosse revistada e foi encontrada a quantia de R\$ 3.750,00 no sutiã, tendo ela confessado que era fruto do roubo/sequestro.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Jaqueline de Oliveira Ramalho, também policial militar e presente na diligência. Relatou que no dia dos fatos foi irradiado via COPOM a ocorrência de roubo de veículo com retenção de vítima. Como a equipe estava próxima ao local, logo se depararam com o veículo, sendo que havia quatro pessoas em seu interior, sendo três mulheres e um homem. Realizada revista veicular, nada de ilícito foi encontrado, apenas uma compra grande de supermercado no porta-malas, cuja origem não souberam declinar. Realizada revista pessoal nas mulheres, com a Debora foi encontrada a quantia de R\$ 3.750,00. Feito contato com o COPOM, este entrou em contato com a vítima, que enviou imagens. Apenas teve contato com a vítima no Distrito Policial. Soube que ela reconheceu os réus, embora não tenha presenciado o ato do reconhecimento. Ao serem indagados, os réus nada falaram, mas depois de ser exibida as imagens, eles acabaram confessando a prática do crime. Não foi encontrada qualquer arma ou réplica com os réus. A abordagem se deu por volta das 20hs. Foi a responsável pela revista pessoal na Debora, que se encontrava muito nervosa.

Com efeito, os agentes públicos de segurança não estão legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos.

Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente

nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à minguia de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Como se vê, a vítima narra o roubo em todas as suas circunstâncias e aponta os réus, tanto em solo policial, quanto em juízo, como sendo os autores do delito. No mesmo sentido, é o depoimento dos policiais militares. Estes informaram, de forma uníssona, que foi irradiado (via COPOM) que um veículo Ônix, de cor prata, estaria envolvido na prática de crime com retenção de vítima. Após diligências, lograram êxito em localizar o referido automóvel, razão pela qual realizaram a abordagem. Da mesma forma, relataram os policiais que após conseguirem contato com o esposo da vítima, foi-lhes fornecido imagens de câmeras de segurança tanto do supermercado mencionado quanto da clínica da vítima, nas quais é possível ver os 04 réus durante a ação delituosa, o que se comprova pelos documentos juntados às fls. 42 e 60 dos autos.

Se não bastasse, com exceção de Debora, os demais réus confessaram a prática do roubo, corroborando a versão apresentada pela vítima.

O conjunto probatório carreado aos autos, portanto, mostra-se suficiente para a condenação dos réus pelo crime de roubo. Pois, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, o carro, celular, bem como cartões bancários da vítima, obrigando-a ainda a efetuar transferências (vide documentos de fls.57/58).

Estão configuradas ainda, as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do §2º e do I do §2º-A, todos do art. 157 do CP.

O concurso de agentes ficou comprovado pelo modo de atuação dos réus, consoante narrado pela vítima e ainda, conforme imagens da ação delituosa juntada aos autos às fls. 60. Agiram em conjunto, em toda a ação criminosa, desde o momento em que a vítima foi abordada até o momento em que foi deixada na cidade de Embu das Artes-SP.

Ainda, o modo de execução do roubo relatado nos autos é mais grave que a simples subtração instantânea, com a imediata liberação da vítima, justificando-se o aumento da pena prevista no inciso V do §2º do art. 157 do CP, relativo à restrição de liberdade da vítima, pois a conduta dos réus extrapolou a grave ameaça componente do próprio delito. A vítima relatou que foi obrigada a passar para o banco de trás de seu veículo, ficando a mercê dos acusados por considerável período de tempo, sendo que posteriormente foi transferida para outro veículo, o que acarretou, sem dúvida, maior abalo psicológico e risco à integridade física da ofendida ante o poder intimidativo da ação.

Neste sentido:

"(...) 12. Resta incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta às vítimas, que teria perdurado por cerca de trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo Tribunal a quo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CPB. 13. A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie" 14. Outra não é a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, in *ipsis verbis* : Por fim, também é qualificado o roubo quando o agente

mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (inc. V, acrescentado pela Lei 9.426 de 24.12.1996). a Privação de liberdade do ofendido pode ser meio ou elemento do roubo, perdendo o seqüestro sua autonomia. Entretanto, considerando-se a maior gravidade do fato, decidiu o legislador que o fato merece mais severa pena por essa circunstância. Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo. Caso a privação da liberdade seja desnecessária para a consumação do roubo, permanecendo após a subtração, configura-se o concurso material de crimes (in Código Penal Interpretado. 8a. ed. São Paulo: Atlas, 2007, página 1.420).". (STJ, 5ª Turma, HC 109.176-SP, REl. Min, Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.08).

Também, restou configurada a majorante do emprego da arma de fogo. Em que pese a não localização da arma, entendo que não há necessidade de sua apreensão para a configuração de tal circunstância. A vítima foi categórica ao afirmar que o réu Cristiano estava em poder de um revólver durante a abordagem e que depois de estar em poder dos réus, esta foi repassada à Thais que, a todo momento, apontava-a para a vítima. Ademais, é possível verificar que o acusado, no momento da abordagem saca um objeto da cintura antes de adentrar no carro da vítima (fls. 60 - <https://drive.google.com/file/d/1SZQub0xr8e1v5tlugDSDEKivYDiv0YYv/view?usp=drivesdk>).

Ressalto ainda, que se a arma se tratava apenas de um simulacro, era ônus da Defesa produzir tal prova.

A esse respeito, assim se pronunciou este e. TJSP:

"ROUBOS - (...) CONCURSO DE AGENTES - indicação pela prova oral - validade - desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. EMPREGO DE ARMA - apreensão - Desnecessidade - Validade da prova oral que indica seu uso - alegação de que não se tratava de arma - ônus de prova que incumbe à defesa - inteligência do art. 156 do CPP - Precedentes das Cortes Superiores. PENAS - primeira fase - base fixada no mínimo legal para todos os réus - segunda fase - pena inalterada - ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes - terceira fase - presentes as majorantes de emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade - mantido o aumento. REGIME - fechado - réus que agiram com culpabilidade e periculosidade exarcebadas, conforme circunstância das causas de aumento de emprego de arma e de concurso de agentes - Beccaria - improvimento aos recursos, com determinação.".

Ainda, o delito de extorsão também restou comprovado.

A prova aqui produzida, demonstrou de fora inequívoca que os acusados, mantendo a vítima em restrição de liberdade, exigiram que ela efetuasse transferências bancárias, bem como o entregasse seu cartão bancário e as respectivas senhas.

Com efeito, o crime de extorsão é delito formal, que se perfaz no momento que o agente constrange a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Nessa toada, confira-se a Súmula 96 do c. STJ: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.".

No caso, ainda que os acusados não tivessem obtido a vantagem patrimonial indevida, o que não ocorreu no caso em comento, o crime já teria se consumado no instante em que os réus exigiram da vítima o cartão bancário e a respectiva senha, bem como que a ofendida efetuasse transferências bancárias, ameaçando-a, a todo o momento, inclusive com arma de fogo. Configurado, portanto, o dolo de extorquir.

A versão apresentada pelo corréu Cristiano de que não tinha conhecimento que as rés

iriam extorquir a vítima, é risível e se encontra totalmente distanciada das demais provas dos autos.

Com efeito, evidente que a intenção de todos era, após subtrair o veículo da vítima, constrangê-la a fornecer seus dados visando a transferências bancárias por meio de celular. Inclusive, para isso contou com o auxílio das demais acusadas, que estavam em outro veículo, onde a vítima veio a ser transferida posteriormente.

Mas não é só. Após a extorsão, o réu veio a se encontrar com as demais acusadas em um bar, visando a repartição do produto amealhado, o que comprova sua participação em ambos os delitos.

Da mesma forma, não prospera a negativa de autoria por parte da corré Debora. Isto porque, não apenas participou de toda a empreitada criminosa, realizando compras com o cartão subtraído, como foi encontrada na posse do numerário pertencente a vítima, o qual havia sido transferido para conta de terceiro e depois entregue em um bar, onde seria repartido entre todos.

Ademais, a ré veio a ser reconhecida pela vítima, elemento este que, juntamente com o depoimento da policial responsável pela revista pessoal e corroborado pelo seu parceiro, bem como a confissão dos demais réus, comprovam sua participação em ambos os delitos.

Importante salientar que a vítima, conforme depoimentos dos acusados, somente teve seus olhos vendados depois de ser transferida para o outro veículo, o que possibilitou ver a fisionomia de todos os réus. Até mesmo a acusada Jucileine declarou que no início a vítima não estava de olho coberto, somente depois quando entrou no carro que foi vendada com uma blusa.

Nesta toada, amparada nas demais provas dos autos, o reconhecimento realizado em Juízo pela vítima mostrou-se firme e seguro.

De outro canto, não há como sustentar a existência de crime único, com fundamento no princípio da consunção, uma vez que numa primeira ação, o acusado, juntamente com as demais rés, abordou a vítima com o uso de arma de fogo e, após restringir sua liberdade, veio subtrair seu veículo, celular e cartão bancário. Já na segunda ação, os acusados mantiveram a restrição da liberdade da vítima com o intuito de constrangê-la a fornecer senha bancária à fim de ser efetuada transferência de valores.

Como se vê, cada delito possuiu um desígnio que difere um do outro, eis que, enquanto no roubo o agente emprega violência e grave ameaça para subtrair o bem, na extorsão a participação do constrangido é de suma importância para a obtenção da vantagem indevida.

Desta feita, as condutas devem ser tomadas de forma autônomas e independente, não podendo um delito ser considerado desdobramento do outro.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CRIME ÚNICO. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. [...]. [...]. 2. A extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos. [...]. (HC 409.602/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

Presentes, ainda, as causas de aumento de pena previstas no §§ 1º e 3ª do art. 158

do CP. O concurso de agentes e o uso de arma de fogo restaram comprovados pelos motivos já expostos acima.

Da mesma forma, a qualificadora prevista no §3º do referido dispositivo (restrição da liberdade da vítima), pois a vítima relata de forma coesa, que foi abordada pelo réu Cristiano, com auxílio da acusada Thaís e das demais rés que vinham em outro veículo pela via. Em poder dos criminosos, sua liberdade foi restringida até o final da ação criminosa, que durou aproximadamente duas horas e que em tal condição foi-lhe exigido a vantagem econômica indevida, qual seja, as transferências dos valores comprovados nos autos às fls. 57/58, além da entrega de cartões bancários e respectivas senhas.

Por fim, verifico que incide o concurso material de crimes. Os agentes, mediante mais de uma ação, atingiram mais de um resultado, cometendo os crimes de extorsão e roubo. Sendo assim, as penas aplicam-se cumulativamente.

Quanto ao crime de associação criminosa, verifico que este consiste na associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de praticar crimes, sendo majorado quando se tratar de grupo armado ou se houver a participação de criança ou adolescente.

Nesta linha, a doutrina posiciona-se no sentido de que: "a associação criminosa, em estudo, deve ter como característica a união estável e permanente dessas pessoas, para o fim específico de cometer crimes, pois é essa referida característica que distingue a associação criminosa do concurso de pessoas (coautoria ou participação) para a prática de crimes em geral. Além disso, a caracterização da associação criminosa não depende da existência de uma organização detalhadamente definida, com hierarquia entre seus membros e a divisão prévia das funções de cada um deles".

É imperioso, no caso, restar demonstrado a estabilidade dos envolvidos na associação, com a finalidade de praticar mais de um crime, sob pena de não caracterização do delito.

É o que ocorre no caso dos autos. Como se observa, as provas acostadas não consubstanciam a estabilidade e permanência, nem puderam descrever o que cada qual dos agentes eventualmente, no que tange à organização e ocupação no bando, tinham por atribuição.

Desta forma, não há qualquer robustez nas provas produzidas que possam elencar aos acusados a sua participação em uma eventual associação criminosa.

Neste sentido:

"ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (CONCURSO FORMAL), EM CONTINUIDADE E "QUADRILHA" (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). Recursos bilaterais. Defensivo. Absolvição possível quanto ao delito previsto no CP, art. 288, parágrafo único, porque não demonstrados, de forma inequívoca, seus elementos caracterizadores. Manutenção da condenação pelos roubos, porque irrefutáveis autoria e materialidade. Penas reduzidas. Manutenção do regime fechado. Ministerial. Reconhecimento do concurso material entre os roubos Impertinência. Regras do CP, art. 71, caput, corretamente aplicadas, inclusive, quanto à fração eleita. Provimento parcial apenas ao defensivo."

Na mesma toada, não há que se falar na incidência da agravante pelo delito ter sido cometido em ocasião de calamidade pública (CP, art. 61, II, j), pois não há evidências de que tal situação esteja atrelada à conduta praticada pelo réu.

Neste sentido, já decidiu o C. STJ: A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Igualmente, é o entendimento do E. TJSP:

(...) Não incidência da agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a conduta do recorrente. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1516331-80.2020.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021).

(...) Segunda fase. Agravante da calamidade pública. Art. 61, II, j. Necessidade de afastamento. Circunstância que se caracteriza quando o agente se aproveita da situação de calamidade. Compensação integral da confissão com a reincidência. Acréscimo de 1/3 pelo repouso noturno. Pena definitiva em 2 anos de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500619-74.2021.8.26.0047; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis; Data do Julgamento: 09/07/2021; Data de Registro: 09/07/2021).

Destarte, assentes estão a materialidade e autoria delitiva, e sua conduta subsume-se, in totum, aos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 158, §§ 1º e 3º, ambos na forma do art. 69, todos do CP.

Passo à dosimetria da pena.

Em relação ao réu CRISTIANO SENA SILVA:

Quanto ao delito previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I:

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes.